

RECURSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO

Contra Autuação de Infração

? Identificação da Infração

Condutor: PEDRO DA COSTA FERREIRA	CPF: 014.143.970-03
CNH: 06306747326	Placa: IRT-6D28
Modelo: BMW X3	Cor: Cinza
Auto: R692448713	Data: 27/10/2023
Local: BR290 KM54+200m RS - Crescente	
Valor: R\$ 130,16	

? Fundamentação do Recurso

RECURSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da JARI
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
JARI Estadual

REFERÊNCIA: Auto de Infração nº R692448713
Data da Infração: 27/10/2023 às 15:46
Local: BR290 KM54+200m RS - Crescente

QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE:

Nome Completo: PEDRO DA COSTA FERREIRA
CPF: 014.143.970-03
CNH: 06306747326 (categoria B)
Endereço para Correspondência: Endereço não informado

DADOS DO VEÍCULO:

Modelo/Ano: BMW X3 (2024)

Cor: Cinza

Placa: IRT-6D28

DADOS DA AUTUAÇÃO:

Auto de Infração nº: R692448713

Data e Hora: 27/10/2023 às 15:46

Local da Infração: BR290 KM54+200m RS - Crescente

Tipo de Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Código da Infração: 518-51

Artigo do CTB: Art. 218, I do CTB

Valor da Multa: R\$ 130,16

Pontos na CNH: 4

DOS FATOS:

Venho, respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Auto de Infração nº R692448713, lavrado em 27/10/2023, às 15:46, referente ao art. Art. 218, I do CTB do CTB, (código 518-51), ocorrida em BR290 KM54+200m RS - Crescente, no valor de R\$ 130,16, com 4 ponto(s).

Conforme será demonstrado, a autuação mostra-se improcedente pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas, devendo ser cancelada por vícios de forma e de mérito.

DOS FUNDAMENTOS GERAIS:

O auto de infração deve observar rigorosamente o art. 280 do CTB (Lei 9.503/97), com tipificação clara, local, data e hora precisos, descrição específica da conduta, identificação do veículo e do agente.

A inobservância dos procedimentos regulamentares (ex.: Resoluções CONTRAN aplicáveis) acarreta nulidade do ato administrativo, por violação aos princípios da legalidade,

razoabilidade e proporcionalidade.

3.2. DA ANÁLISE ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO

A infração imputada (código 518-51) deve ser analisada considerando as circunstâncias específicas do caso concreto e a estrita observância dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Requisitos fundamentais para validade de qualquer autuação:

- a) Tipificação clara e precisa da conduta infrativa;
- b) Observância integral dos procedimentos legais estabelecidos;
- c) Comprovação técnica inequívoca da materialidade da infração;
- d) Proporcionalidade entre a conduta e a penalidade aplicada;
- e) Ausência de vícios formais e materiais no auto de infração;
- f) Fundamentação fática e jurídica adequada.

No caso concreto, ocorrido em BR290 KM54+200m RS - Crescente em 2023-10-27 às 15:46, a autuação não atende aos requisitos legais mínimos, apresentando vícios que comprometem sua validade jurídica e legitimidade.

As condições específicas do local, a ausência de risco efetivo à segurança viária e a desproporcionalidade da medida aplicada demonstram a improcedência da autuação.

O princípio da razoabilidade, consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exige que a aplicação das normas de trânsito considere as circunstâncias fáticas específicas de cada caso, evitando a aplicação mecânica e desproporcional das penalidades.

A Constituição Federal garante o devido processo legal e a ampla defesa, direitos que devem ser respeitados em todo procedimento administrativo.

DOS VÍCIOS IDENTIFICADOS:

1. Descrição genérica/insuficiente da conduta alegada;

2. Ausência de elementos técnicos robustos que comprovem a materialidade;
3. Inobservância de procedimentos legais/regulamentares;
4. Fundamentação fática e jurídica deficiente;
5. Desproporcionalidade da penalidade às circunstâncias do caso.

Precedente: STJ, REsp 1.097.717/RS — auto de infração é ato vinculado e deve observar os requisitos legais, sob pena de nulidade.

DO PEDIDO:

- a) Conhecimento e provimento integral deste recurso;
- b) Cancelamento da penalidade e arquivamento do processo;
- c) Não incidência de pontos na CNH;
- d) Devolução de valores eventualmente pagos, se houver.

Termos em que, pede deferimento.

13/08/2025

PEDRO DA COSTA FERREIRA

CPF: 014.143.970-03

CNH: 06306747326

? Pedidos

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

1. O acolhimento das preliminares e a consequente nulidade do auto de infração;
2. Subsidiariamente, o cancelamento da penalidade por insuficiência de provas;
3. A juntada e análise dos documentos apresentados;

4. O deferimento do presente recurso administrativo.

BR290 KM54+200m RS - Crescente, 13 de August de 2025

PEDRO DA COSTA FERREIRA

CPF: 014.143.970-03 | CNH: 06306747326

Documento gerado automaticamente pelo sistema AutoRecurso IA em 13/08/2025 18:59:38

Este recurso deve ser protocolado no prazo de 30 dias contados da data da notificação